



Gesetz- und Verordnungsblatt

für den Freistaat Ostdeutschland.

Nr. 32

Ausgegeben zu Dresden am

24. März 2026

Inhaltsverzeichnis

24. März 2026

**Gesetz zur Einführung des Ostdeutschen
Transparenz- und
Informationsfreiheitsgesetzes**

Seite 2

Gesetz

zur Einführung des Ostdeutschen Transparenz- und Informationsfreiheitsgesetzes

vom 23. März 2026

Der Ostdeutsche Landtag hat am 23. März 2026 das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Ostdeutsches Transparenz- und Informationsfreiheitsgesetz

Das nachstehende wird Gesetz:

Gesetz über die Transparenz staatlichen Handelns und das Recht auf Informationszugang im Freistaat Ostdeutschland (Ostdeutsches Transparenz- und Informationsfreiheitsgesetz – OstTranspIFG)

Abschnitt 1

Allgemeine Bestimmungen

§ 1

Transparenzanspruch

(1) Jede Person hat nach Maßgabe dieses Gesetzes gegen die transparenzpflichtigen Stellen Anspruch auf

1. Veröffentlichung der nach § 7 veröffentlichungspflichtigen Informationen und

2. Zugang zu den bei den transparenzpflichtigen Stellen vorhandenen Informationen, soweit keine Ausnahme nach diesem Gesetz oder nach anderen Rechtsvorschriften entgegensteht.

(2) Der Transparenzanspruch ist unverzüglich, einfach, barrierefrei und grundsätzlich unentgeltlich zu verwirklichen.

(3) Weitergehende Verpflichtungen zur Veröffentlichung, weitergehende Ansprüche auf Akteneinsicht, Auskunft oder Informationszugang sowie Pflichten zur Verbreitung von

Informationen nach anderen
Rechtsvorschriften bleiben
unberührt.

§ 2

Begriffsbestimmungen

- (1) Informationen im Sinne dieses Gesetzes sind alle amtlichen Zwecken dienenden Aufzeichnungen unabhängig von der Art ihrer Speicherung. Hierzu gehören insbesondere Schriftstücke, Akten, Vermerke, Gutachten, Studien, Verträge, Tabellen, Bilder, Ton- und Videoaufzeichnungen, elektronische Dateien, Datensammlungen, Geodaten und Metadaten.
- (2) Veröffentlichung ist das Bereitstellen von Informationen im Transparenzportal in einer Weise, die einen unmittelbaren öffentlichen Zugang ermöglicht.
- (3) Transparenzportal ist die zentrale elektronische Plattform des Freistaates Ostdeutschland im Internet, auf der Informationen nach diesem Gesetz veröffentlicht und Informationsanträge

elektronisch gestellt werden können.

- (4) Vorhanden sind Informationen, wenn sie bei der transparenzpflichtigen Stelle gespeichert sind oder für sie verfügbar gehalten werden.
- (5) Dritte sind natürliche oder juristische Personen oder sonstige Vereinigungen, deren schutzwürdige Belange durch die Veröffentlichung oder den Informationszugang berührt werden können.
- (6) Maschinenlesbar ist ein Format, wenn die enthaltenen Daten durch Software automatisiert ausgelesen, verarbeitet und weiterverwendet werden können.

§ 3

Transparenzpflichtige Stellen

- (1) Transparenzpflichtige Stellen sind die Behörden, Einrichtungen und sonstigen öffentlichen Stellen des Freistaates Ostdeutschland, die Gemeinden, Landkreise und kommunalen Körperschaften sowie die sonstigen der Aufsicht des Freistaates Ostdeutschland

unterstehenden juristischen
Personen des öffentlichen Rechts.

(2) Als transparenzpflichtige Stellen
gelten ferner

1. Vereinigungen,
Stiftungen, Anstalten und
sonstige juristische
Personen des Privatrechts,
soweit sie öffentliche
Aufgaben der
Daseinsvorsorge oder der
öffentlichen Verwaltung
wahrnehmen,
2. natürliche oder juristische
Personen des Privatrechts,
soweit ihnen öffentliche
Aufgaben durch Gesetz,
Rechtsverordnung,
Satzung, Verwaltungsakt
oder öffentlich-rechtlichen
Vertrag zur selbständigen
Wahrnehmung übertragen
worden sind,
3. juristische Personen des
Privatrechts, an denen
eine oder mehrere Stellen
nach Absatz 1 unmittelbar
oder mittelbar mit mehr
als der Hälfte der Anteile
oder Stimmen beteiligt
sind oder auf sonstige
Weise einen

beherrschenden Einfluss
ausüben.

(3) Der Landtag, seine Gremien,
Gerichte, Staatsanwaltschaften,
Rechnungshof, Hochschulen,
Schulen, Krankenhäuser und
sonstige unabhängige oder nur
der Rechtsaufsicht unterstehende
Einrichtungen sind
transparenzpflichtige Stellen,
soweit sie Verwaltungsaufgaben
wahrnehmen.

(4) Öffentliche Gremien, die
transparenzpflichtige Stellen
beraten, gelten als Teil der Stelle,
die ihre Mitglieder beruft oder
die Geschäftsführung innehat.

(5) Dieses Gesetz gilt nicht für

1. den Kernbereich
parlamentarischer
Tätigkeit,
2. die Rechtsprechung, die
Strafverfolgung und die
Tätigkeit der Gerichte in
gerichtlichen Verfahren,
3. Tätigkeiten des
Rechnungshofs, soweit
seine verfassungsrechtlich
gewährleistete
Unabhängigkeit betroffen
ist,

4. öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten, soweit deren Programmtätigkeit betroffen ist.

§ 4

Verhältnis zu anderen Rechtsvorschriften

- (1) Soweit besondere Rechtsvorschriften einen weitergehenden Zugang zu Informationen oder weitergehende Veröffentlichungspflichten vorsehen, gehen diese Vorschriften vor.
- (2) Die Vorschriften des Datenschutzrechts, des Archivrechts, des Umweltinformationsrechts, des Verbraucherinformationsrechts, des Statistikrechts sowie fachgesetzliche Geheimhaltungs- und Vertraulichkeitsvorschriften bleiben unberührt.
- (3) Umweltbezogene Informationen sind nach diesem Gesetz zu veröffentlichen und zugänglich zu machen, soweit nicht spezialgesetzliche Vorschriften einen weitergehenden Zugang eröffnen.
- (4) Die Verpflichtung zur Anbietung und Übergabe von Unterlagen an öffentliche Archive sowie archivrechtliche Schutzfristen werden durch dieses Gesetz nicht berührt.
- (5) Die Vorschriften des Ostdeutschen Beteiligendokumentations- und Lobbyregistergesetzes bleiben unberührt. Soweit Angaben über Interessenvertretung, registerpflichtige Organisationen oder Personen, dokumentationspflichtige Kontakte, Stellungnahmen, Gutachten, Vorschläge oder sonstige Beteiligungsvorgänge in Gesetzgebungs- und Verordnungsvorhaben nach dem Ostdeutschen Beteiligendokumentations- und Lobbyregistergesetz zu erfassen, zu dokumentieren oder zu veröffentlichen sind, richten sich Inhalt, Form, Zuständigkeit, Verfahren und Reichweite dieser Pflichten ausschließlich nach jenem Gesetz. Informationszugangsansprüche

nach diesem Gesetz bleiben unberührt, soweit das Ostdeutsche Beteiligendokumentations- und Lobbyregistergesetz keine abschließende Sonderregelung trifft.

§ 5

Grundsätze der Transparenz

- (1) Transparenzpflichtige Stellen haben die Transparenz ihres Handelns aktiv zu fördern. Sie sollen Informationen möglichst frühzeitig, vollständig, richtig, verständlich und in nachnutzbarer Form veröffentlichen.
- (2) Informationen sind so bereitzustellen, dass ihre Herkunft, ihr sachlicher Zusammenhang, ihr Erstellungsdatum, ihr Geltungsstand und etwaige Änderungen erkennbar sind.
- (3) Soweit Informationen bereits nach § 7 zu veröffentlichen sind, soll ein Antrag auf Informationszugang nicht mit der Begründung abgelehnt werden, die Information müsse erst veröffentlicht werden.

- (4) Transparenzpflichtige Stellen sollen bei der Beschaffung von Informationen, Gutachten, Software, Datenbanken und sonstigen Leistungen darauf hinwirken, dass einer späteren Veröffentlichung oder Weiterverwendung keine vermeidbaren urheber- oder vertragsrechtlichen Hindernisse entgegenstehen.

Abschnitt 2

Transparenzportal und Veröffentlichungspflichten

§ 6

Transparenzportal

- (1) Der Freistaat Ostdeutschland errichtet und betreibt ein Transparenzportal.
- (2) Das Transparenzportal dient
 1. der Veröffentlichung der nach § 7 veröffentlichungspflichtigen Informationen,
 2. dem elektronischen Zugang zu veröffentlichten Informationen,

3. der elektronischen
Stellung von Anträgen auf
Informationszugang,

4. der Bereitstellung von
Metadaten, Such- und
Filterfunktionen,

5. der Verknüpfung mit
bestehenden
Fachportalen,
Open-Data-Angeboten und
kommunalen
Veröffentlichungsplattform
en.

(3) Das Transparenzportal ist
barrierefrei, sicher,
nutzerfreundlich und
grundsätzlich ohne
Identitätsnachweis nutzbar. Eine
anonyme Recherche muss
möglich sein.

(4) Transparenzpflichtige Stellen
können Informationen auch auf
ihren eigenen Internetseiten
bereitstellen, wenn das
Transparenzportal auf diese
Informationen in gleichwertiger
Weise verweist und den
unmittelbaren Zugang sicherstellt.

§ 7

Veröffentlichungspflichtige Informationen

(1) Unbeschadet weitergehender
Veröffentlichungspflichten sind
vorbehaltlich der §§ 10 und 11
insbesondere folgende
Informationen zu veröffentlichen:

1. Gesetze,
Rechtsverordnungen,
Satzungen und
Verwaltungsvorschriften,
2. Organigramme,
Geschäftsverteilungspläne,
Aktenpläne und
Zuständigkeitsübersichten,
3. Verwaltungsvorschriften,
Erlasse, Richtlinien,
Rundschreiben und
allgemeine Weisungen,
soweit sie Außenwirkung
entfalten oder für die
Öffentlichkeit von
Bedeutung sind,
4. Beschlüsse der
Staatsregierung sowie
Beschlüsse kommunaler
Vertretungskörperschaften
und Ausschüsse in
öffentlichen Sitzungen
einschließlich der

- zugehörigen
Niederschriften und
Anlagen,
5. Tagesordnungen
öffentlicher Sitzungen
nebst
sitzungsvorbereitenden
Unterlagen, soweit deren
Veröffentlichung zulässig
ist,
6. Gesetzentwürfe, Entwürfe
von Rechtsverordnungen
und sonstige Entwürfe von
Regelwerken nach ihrer
Freigabe zur Anhörung,
7. Berichte, Gutachten,
Studien, Konzepte,
Evaluationen und
wissenschaftliche
Ausarbeitungen, die von
einer
transparenzpflichtigen
Stelle erstellt oder in
Auftrag gegeben worden
sind; dies gilt nicht für
Informationen, deren
Dokumentation oder
Veröffentlichung nach § 4
Absatz 5 abschließend
dem Ostdeutschen
Beteiligendokumentations-
- und Lobbyregistergesetz
vorbehalten ist,
8. Verträge der
Daseinsvorsorge sowie
sonstige Verträge von
erheblichem öffentlichen
Interesse mit einem
Auftrags- oder
Gegenstandswert von
mehr als 25 000 Euro; zu
veröffentlichen sind
mindestens
Vertragsgegenstand,
Vertragspartner, Laufzeit,
wesentliche Leistungs- und
Gegenleistungspflichten
sowie das vereinbarte
Entgelt,
9. Haushaltspläne,
Nachtragshaushaltspläne,
Stellenpläne,
Jahresabschlüsse,
Beteiligungsberichte,
Vermögensübersichten
und wesentliche
Finanzberichte,
10. Zuwendungen,
Förderprogramme und
Zuwendungsentscheidungen;
bei
Einzelzuwendungen sind
ab 2 500 Euro mindestens

Fördergegenstand,
Bewilligungsbehörde,
Höhe, Finanzierungsart
und Bewilligungszeitraum
zu veröffentlichen, ab 10
000 Euro zusätzlich der
Zuwendungsempfänger,
soweit dem keine
überwiegenden
schutzwürdigen Belange
entgegenstehen,

11. wesentliche

Unternehmensinformati-
on en über Unternehmen in
öffentlich-rechtlicher
Rechtsform oder mit
Mehrheitsbeteiligung der
öffentlichen Hand,
insbesondere Satzungen,
Gesellschaftsverträge,
Beteiligungsverhältnisse,
Geschäftsberichte,
Lageberichte und
Angaben zu Organen und
Vergütungsgrundsätzen,

12. amtliche Statistiken,

Tätigkeitsberichte,
Monitoringberichte und
sonstige Berichte von
allgemeinem Interesse,

13. allgemeine Pläne,
Programme und

Maßnahmen mit
erheblicher Auswirkung
auf die Öffentlichkeit,
insbesondere
Planungsgrundlagen im
Verkehrs-, Schul-,
Gesundheits-, Sozial-,
Wohnungs-, Klima-,
Energie- und
Infrastrukturbereich,

14. umweltbezogene

Informationen
einschließlich Messdaten,
Umweltberichte, Kataster,
Überwachungsdaten,
Lärmaktions- und
Luftreinhaltepläne sowie
Informationen über
Emissionen,

15. Informationen über

öffentliche Leistungen,
Verwaltungsverfahren,
Ansprechpartner,
Öffnungszeiten, Formulare
und digitale Zugänge,

16. Verzeichnisse über

vorhandene
Informationssammlungen,
Register und
Datenbestände, soweit
deren Veröffentlichung
keinen

unverhältnismäßigen
Verwaltungsaufwand
verursacht.

(2) Die transparenzpflichtigen Stellen sollen darüber hinaus weitere Informationen veröffentlichen, wenn an ihnen ein erhebliches öffentliches Interesse besteht und keine Ausnahme nach diesem Gesetz entgegensteht.

(3) Die Veröffentlichungspflicht erstreckt sich auch auf Metadaten, die das Auffinden, Einordnen und die Weiterverwendung der Informationen erleichtern.

(4) Die Veröffentlichungspflichten nach den Absätzen 1 bis 3 begründen keine eigenständige Pflicht zur Veröffentlichung solcher Informationen, deren registerförmige oder verfahrensbezogene Offenlegung im Bereich der Interessenvertretung oder der Beteiligendokumentation nach dem Ostdeutschen Beteiligendokumentations- und Lobbyregistergesetz abschließend geregelt ist. Die Veröffentlichung der zugrunde liegenden amtlichen

Informationen nach anderen Vorschriften bleibt unberührt.

§ 8

Anforderungen an die Veröffentlichung

(1) Informationen sind in einem barrierefreien und, soweit möglich, offenen und maschinenlesbaren Format zu veröffentlichen.

(2) Daten sollen mit einer offenen Standardlizenz versehen werden, soweit Rechte Dritter nicht entgegenstehen.

(3) Veröffentlichungen müssen leicht auffindbar, sachgerecht verschlagwortet und in allgemein verständlicher Weise bezeichnet sein.

(4) Soweit Informationen nur in nicht digitalisierter Form vorliegen, sind sie bei wesentlichem öffentlichem Interesse in angemessener Frist zu digitalisieren, sofern der Aufwand nicht außer Verhältnis zum Transparenzinteresse steht.

(5) Die transparenzpflichtigen Stellen haben die Authentizität und

Integrität veröffentlichter
Informationen in geeigneter
Weise sicherzustellen.

§ 9

Fristen, Aktualisierung und Dauer der Veröffentlichung

- (1) Veröffentlichungspflichtige
Informationen sind unverzüglich,
spätestens innerhalb eines
Monats nach ihrem Vorliegen
oder Eingang bei der
transparenzpflichtigen Stelle zu
veröffentlichen, soweit nicht eine
besondere Rechtsvorschrift eine
frühere oder spätere
Veröffentlichung bestimmt.
- (2) Entwürfe nach § 7 Absatz 1
Nummer 6 sind unverzüglich
nach Freigabe zur Anhörung zu
veröffentlichen.
- (3) Informationen sind zu
aktualisieren, sobald sie
geändert, ersetzt oder
gegenstandslos werden. Frühere
 Fassungen sollen in geeigneter
Weise kenntlich gemacht und,
soweit keine Löschungspflichten
bestehen, weiterhin zugänglich
gehalten werden.

(4) Veröffentlichungspflichtige

Informationen sind mindestens
zehn Jahre im Transparenzportal
verfügbar zu halten. Für
Informationen, bei denen eine
kürzere Bereitstellung zum Schutz
personenbezogener Daten oder
sonstiger überwiegender Belange
geboten ist, kann die
Veröffentlichung befristet
werden.

§ 10

Ausnahmen von der Veröffentlichungspflicht

- (1) Eine Veröffentlichung unterbleibt,
soweit und solange ihr im
Einzelfall überwiegende
öffentliche oder private Belange
entgegenstehen.
- (2) Überwiegende öffentliche
Belange können insbesondere
betroffen sein, wenn das
Bekanntwerden der Information
 1. die innere oder äußere
Sicherheit gefährden
würde,
 2. die Durchführung eines
laufenden Gerichts-,
Ermittlungs-,
Ordnungswidrigkeiten-,

Disziplinar- oder
Vergabeverfahrens konkret
beeinträchtigen würde,

unbeeinflusste
Willensbildung konkret zu
erwarten ist.

3. die Funktionsfähigkeit
behördlicher Kontroll-,
Aufsichts- oder
Prüfungsmaßnahmen
erheblich beeinträchtigen
würde,

Nach Abschluss des Verfahrens
überwiegt regelmäßig das
Transparenzinteresse, soweit nicht
besondere
Geheimhaltungsgründe
fortbestehen.

4. die Vertraulichkeit
internationaler
Beziehungen oder der
Beziehungen zum Bund,
zu anderen Ländern oder
zu Organen der
Europäischen Union
konkret gefährden würde,

- (4) Betriebs- und
Geschäftsgeheimnisse stehen
einer Veröffentlichung nur
entgegen, soweit

5. gesetzlich besonders
geschützte Geheimnisse
offenbaren würde.

1. die Information
wettbewerblich relevant
ist,

2. ein berechtigtes
Geheimhaltungsinteresse
substantiiert dargelegt
wird und

- (3) Die Vertraulichkeit behördlicher
Beratungen und
Entscheidungsprozesse
rechtfertigt eine
Veröffentlichungssperre nur,
soweit

3. das
Geheimhaltungsinteresse
im konkreten Einzelfall das
öffentliche Interesse an
Transparenz überwiegt.

1. der Vorgang noch nicht
abgeschlossen ist und
2. durch die Offenlegung
der ernsthafte Nachteil für
die sachgerechte und

- (5) Eine vollständige Versagung ist
nur zulässig, wenn ein Teilzugang
oder eine Anonymisierung nicht
möglich oder nicht mit
vertretbarem Aufwand
durchführbar ist.

§ 11**Schutz personenbezogener Daten
und sonstiger Belange Dritter**

(1) Personenbezogene Daten sind vor der Veröffentlichung grundsätzlich zu anonymisieren oder zu pseudonymisieren. Eine Veröffentlichung personenbezogener Daten ist zulässig, soweit

1. eine Rechtsvorschrift dies erlaubt oder anordnet,
2. die betroffene Person eingewilligt hat oder
3. das öffentliche Interesse an der Veröffentlichung im Einzelfall die schutzwürdigen Interessen der betroffenen Person erheblich überwiegt.

(2) Besondere Kategorien personenbezogener Daten dürfen nur veröffentlicht werden, wenn dies durch Rechtsvorschrift ausdrücklich zugelassen ist oder die betroffene Person ausdrücklich eingewilligt hat.

(3) Sind Belange Dritter betroffen, sollen diese vor der

Veröffentlichung angehört werden, soweit dies möglich ist und der Zweck der Veröffentlichung dadurch nicht vereitelt wird.

(4) Die Entscheidung über die Veröffentlichung hat die betroffenen Belange nachvollziehbar gegeneinander abzuwägen. Die wesentlichen Gründe sind aktenkundig zu machen.

Abschnitt 3**Informationszugang auf Antrag****§ 12****Anspruch auf Informationszugang**

(1) Jede Person hat nach Maßgabe dieses Gesetzes Anspruch auf Zugang zu den bei transparenzpflichtigen Stellen vorhandenen Informationen.

(2) Ein rechtliches, wirtschaftliches oder sonstiges besonderes Interesse ist nicht darzulegen, soweit nicht Belange Dritter betroffen sind und eine Abwägung im Einzelfall eine nähere Darlegung erfordert.

- (3) Der Anspruch umfasst Auskunftserteilung, Akteneinsicht, sonstige Einsicht in Informationsträger sowie die Zurverfügungstellung von Kopien, elektronischen Dateien oder Datenauszügen.

§ 13

Antragstellung und Unterstützungspflichten

- (1) Der Antrag kann schriftlich, elektronisch, zur Niederschrift oder über das Transparenzportal gestellt werden. Er ist an keine Form zu binden, soweit nicht besondere Rechtsvorschriften etwas anderes bestimmen.
- (2) Der Antrag soll die begehrte Information hinreichend bestimmen. Ist dies nicht der Fall, unterstützt die angerufene Stelle den Antragsteller bei der Präzisierung.
- (3) Ist die angerufene Stelle unzuständig, leitet sie den Antrag unverzüglich an die zuständige Stelle weiter oder weist den Antragsteller auf diese hin, wenn eine Weiterleitung nicht möglich ist.

- (4) Die transparenzpflichtigen Stellen sind verpflichtet, auf einfache, bürgerfreundliche und barrierefreie Antragstellung hinzuwirken.

§ 14

Verfahren

- (1) Über den Antrag entscheidet die Stelle, die zur Verfügung über die begehrte Information berechtigt ist.
- (2) Soweit der Antrag Informationen betrifft, die bereits im Transparenzportal oder in zumutbar erreichbaren allgemein zugänglichen Quellen verfügbar sind, kann die Stelle den Antragsteller auf diese Fundstelle verweisen.
- (3) Sind Belange Dritter berührt, gibt die transparenzpflichtige Stelle dem Dritten vor der Entscheidung Gelegenheit zur Stellungnahme innerhalb einer angemessenen Frist. Die Anhörung kann unterbleiben, wenn
1. die Information offensichtlich ohne Beeinträchtigung schutzwürdiger Belange

zugänglich gemacht
werden kann,

2. nur unerhebliche Belange
berührt sind oder
 3. Gefahr im Verzug besteht.
- (4) Die Stelle hat den Antrag zügig
zu bearbeiten und darf die
Bearbeitung nicht wegen interner
Zuständigkeitsfragen verzögern.

§ 15

Entscheidung, Fristen und Art des Informationszugangs

- (1) Über den Antrag ist unverzüglich,
spätestens innerhalb eines
Monats nach seinem Eingang, zu
entscheiden.
- (2) Die Frist kann um einen weiteren
Monat verlängert werden, wenn
 1. der Antrag besonders
umfangreich ist,
 2. eine Beteiligung Dritter
erforderlich ist oder
 3. die begehrte Information
in außergewöhnlich
großem Umfang gesichtet,
geprüft oder aufbereitet
werden muss.

Die Fristverlängerung ist
innerhalb der Frist nach Absatz 1
zu begründen.

- (3) Der Informationszugang ist in der
vom Antragsteller begehrten Art
zu gewähren, soweit dem keine
wichtigen Gründe
entgegenstehen. Wird eine
andere Art des Zugangs gewährt,
ist dies zu begründen.
- (4) Soweit möglich, ist der Zugang
elektronisch zu gewähren.

§ 16

Ablehnung, Beschränkung, Teilzugang und Begründung

- (1) Der Antrag ist abzulehnen, soweit
und solange eine Ausnahme nach
diesem Gesetz oder nach
anderen Rechtsvorschriften
entgegensteht.
- (2) Soweit nur Teile der begehrten
Informationen vom Zugang
ausgeschlossen sind, ist im
Übrigen Zugang zu gewähren.
Ausgeschlossene Teile sind
unkennlich zu machen oder
auszusondern.
- (3) Eine Ablehnung oder
Beschränkung ist schriftlich oder

elektronisch zu begründen. Dabei sind die tragenden tatsächlichen und rechtlichen Gründe sowie die in Betracht gezogene Abwägung anzugeben, soweit hierdurch der Schutzzweck der Ausnahme nicht gefährdet wird.

- (4) Wird der Antrag ganz oder teilweise abgelehnt, ist auf die Rechtsbehelfe hinzuweisen.

§ 17

Gebühren und Auslagen

- (1) Die Entscheidung über Anträge auf Informationszugang ist grundsätzlich gebühren- und auslagenfrei.

- (2) Gebühren und Auslagen können nur erhoben werden für

1. außergewöhnlich umfangreiche oder aufwendige Anträge,
2. die Anfertigung umfangreicher Kopien oder besonderer Vervielfältigungen,
3. die Herausgabe von Datenträgern.

- (3) Keine Gebühren werden erhoben für

1. einfache Auskünfte,
2. die Einsichtnahme vor Ort,
3. die elektronische Übermittlung vorhandener Informationen,
4. die Ablehnung eines Antrags, soweit der Antragsteller den Ablehnungsgrund nicht grob fahrlässig verkannt hat.

- (4) Vor der Erhebung voraussichtlich entstehender Gebühren oder Auslagen ist der Antragsteller hierauf und auf die voraussichtliche Höhe hinzuweisen.

- (5) Von der Erhebung von Gebühren und Auslagen ist ganz oder teilweise abzusehen, wenn dies im öffentlichen Interesse oder aus Billigkeitsgründen geboten ist.

§ 18

Vorverfahren und Rechtsweg

- (1) Gegen Entscheidungen nach diesem Gesetz findet das Widerspruchsverfahren statt.

- (2) Über den Widerspruch entscheidet die Stelle, die den Bescheid erlassen hat; dies gilt auch dann, wenn es sich um eine oberste Landesbehörde handelt.
- (3) Für Verpflichtungs-, Anfechtungs- und Leistungsklagen ist der Verwaltungsrechtsweg gegeben.
- (4) Ein Vorverfahren ist auch dann durchzuführen, wenn ein Dritter geltend macht, durch die Gewährung von Informationszugang oder durch eine Veröffentlichung in eigenen Rechten verletzt zu sein.

§ 19

Nachträgliche Veröffentlichung

Ergibt ein Antrag auf Informationszugang, dass die begehrte Information nach § 7 veröffentlichungspflichtig ist oder wegen erheblichen öffentlichen Interesses veröffentlicht werden sollte, prüft die transparenzpflichtige Stelle unverzüglich ihre Veröffentlichung im Transparenzportal. Dem stehen berechnigte Belange im Einzelfall nicht entgegen.

Abschnitt 4

Die oder der Ostdeutsche Datenschutz- und Transparenzbeauftragte

§ 20

Rechtsstellung und Zuständigkeit

- (1) Die Aufgaben des Landesbeauftragten für Transparenz und Informationsfreiheit werden dem Landesbeauftragten für den Datenschutz des Freistaates Ostdeutschland übertragen.
- (2) Der Landesbeauftragte für Transparenz und Informationsfreiheit ist in Ausübung seines Amtes unabhängig und nur dem Gesetz unterworfen.
- (3) Wer seinen Transparenzanspruch als verletzt ansieht oder Verstöße gegen Veröffentlichungspflichten geltend macht, kann sich an den Landesbeauftragten für Transparenz und Informationsfreiheit wenden.

§ 21

Aufgaben

Der Landesbeauftragte für
Transparenz und
Informationsfreiheit

1. überwacht die Einhaltung dieses Gesetzes,
2. berät die transparenzpflichtigen Stellen und die Öffentlichkeit,
3. unterstützt Antragsteller und transparenzpflichtige Stellen bei Fragen der Anwendung dieses Gesetzes,
4. wirkt auf eine einheitliche und transparente Verwaltungspraxis hin,
5. gibt Empfehlungen zur Verbesserung der Transparenz und zur Weiterentwicklung des Transparenzportals,
6. fördert die Transparenzkultur in Verwaltung und Kommunen.

(1) Stellt der Landesbeauftragte für Transparenz und Informationsfreiheit einen Verstoß gegen dieses Gesetz fest, beanstandet er diesen nach vorheriger Anhörung der betroffenen Stelle schriftlich.

(2) Die Beanstandung richtet sich

1. bei staatlichen Stellen an die zuständige oberste Landesbehörde,
2. bei kommunalen Körperschaften an das vertretungsberechtigte Organ und die zuständige Rechtsaufsichtsbehörde,
3. bei sonstigen juristischen Personen des öffentlichen Rechts an das vertretungsberechtigte Organ und die zuständige Aufsichtsbehörde,
4. bei Stellen nach § 3 Absatz 2 an die zur Aufsicht oder Beteiligungssteuerung berufene öffentliche Stelle.

(3) Die beanstandete Stelle hat innerhalb einer vom Landesbeauftragten bestimmten

§ 22

Beanstandung und Empfehlungen

angemessenen Frist Stellung zu nehmen und mitzuteilen, welche Maßnahmen sie getroffen hat.

- (4) Der Landesbeauftragte kann Empfehlungen aussprechen. Bleibt eine Beanstandung ohne angemessene Abhilfe, kann er den Landtag, die Staatsregierung oder die zuständige Aufsichtsbehörde unterrichten.

§ 23

Anhörungs- und Unterstützungspflicht

- (1) Die transparenzpflichtigen Stellen sind verpflichtet, den Landesbeauftragten für Transparenz und Informationsfreiheit bei der Erfüllung seiner Aufgaben zu unterstützen.
- (2) Sie haben ihm auf Verlangen Auskünfte zu erteilen, Unterlagen vorzulegen und Einsicht in Akten, Verzeichnisse, Protokolle und elektronische Datenverarbeitungsvorgänge zu gewähren, soweit dies zur Wahrnehmung seiner Aufgaben erforderlich ist.

(3) Gesetzliche

Zeugnisverweigerungsrechte und besondere verfassungsrechtliche Schutzbereiche bleiben unberührt.

§ 24

Tätigkeitsbericht

- (1) Der Landesbeauftragte für Transparenz und Informationsfreiheit erstattet dem Landtag jährlich bis zum 30. Juni einen Bericht über seine Tätigkeit im vorangegangenen Kalenderjahr.
- (2) Der Bericht soll insbesondere enthalten
1. den Stand der Umsetzung dieses Gesetzes,
 2. die Entwicklung der Veröffentlichungspraxis,
 3. die Anzahl und Art der Beschwerden und wesentlichen Beanstandungen,
 4. Empfehlungen zur Verbesserung der Transparenz und des Informationszugangs.
- (3) Der Bericht ist zu veröffentlichen.

Abschnitt 5**Kommunale Transparenz,
Verordnungsermächtigung,
Übergangs- und Schlussvorschriften****§ 25****Kommunale Zusammenarbeit und
gemeinsame technische Lösungen**

- (1) Gemeinden, Landkreise, Zweckverbände, Verwaltungsverbände und sonstige kommunale Zusammenschlüsse können zur Erfüllung ihrer Pflichten nach diesem Gesetz gemeinsame organisatorische und technische Einrichtungen nutzen.
- (2) Der Freistaat Ostdeutschland stellt den Kommunen geeignete Basiskomponenten und Schnittstellen für die Anbindung an das Transparenzportal zur Verfügung.
- (3) Interkommunale Lösungen berühren nicht die Verantwortung der jeweils transparenzpflichtigen Stelle für die Rechtmäßigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der von ihr zu veröffentlichenden Informationen.

§ 26**Verordnungsermächtigung**

- (1) Die Staatsregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung nähere Bestimmungen zu erlassen über
1. technische und organisatorische Standards des Transparenzportals,
 2. Anforderungen an Formate, Metadaten, Schnittstellen, Barrierefreiheit und IT-Sicherheit,
 3. Einzelheiten der elektronischen Antragstellung und Kommunikation,
 4. die Ausgestaltung eines einheitlichen Gebührenrahmens nach § 17 Absatz 2,
 5. Übergangsfristen für bestimmte Informationskategorien, soweit dies zur geordneten Einführung

des Gesetzes erforderlich
ist.

- (2) In der Rechtsverordnung sind die Belange kleinerer Kommunen und die Möglichkeit gemeinsamer technischer Lösungen besonders zu berücksichtigen.

§ 27

Übergangsregelungen

- (1) Dieses Gesetz gilt mit seinem Inkrafttreten für den Informationszugang auf Antrag.

- (2) Die Pflicht zur Veröffentlichung nach Abschnitt 2 gilt

1. für oberste Landesbehörden, die Staatskanzlei und Landesoberbehörden ab dem ersten Tag des sechsten auf die Verkündung folgenden Kalendermonats,
2. für sonstige Landesbehörden, juristische Personen des öffentlichen Rechts unter Landesaufsicht sowie landesunmittelbare

Unternehmen ab dem ersten Tag des zwölften auf die Verkündung folgenden Kalendermonats,

3. für Gemeinden, Landkreise und sonstige kommunale Körperschaften ab dem ersten Tag des achtzehnten auf die Verkündung folgenden Kalendermonats.

- (3) Vor Inkrafttreten der jeweiligen Veröffentlichungspflicht vorhandene Informationen sind zu veröffentlichen, soweit sie in veröffentlichungsfähiger Form vorliegen und ihre Bereitstellung mit vertretbarem Aufwand möglich ist. Vorrangig zu veröffentlichen sind Informationen nach § 7 Absatz 1 Nummer 1 bis 10 und 12 bis 15, die bei Inkrafttreten der jeweiligen Pflicht nicht älter als fünf Jahre sind.

- (4) Bis zur vollständigen Inbetriebnahme aller technischen Funktionen des Transparenzportals kann die Veröffentlichung auf anderen

öffentlich zugänglichen Internetseiten erfolgen, wenn das Transparenzportal auf diese Informationen in zumutbarer Weise verweist.

§ 28

Einschränkung eines Grundrechts

Auf Grund dieses Gesetzes kann das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung nach Artikel 33 der Verfassung des Freistaates Ostdeutschland eingeschränkt werden.

Artikel 2

Änderung des Archivgesetzes für den Freistaat Ostdeutschland

Das Archivgesetz für den Freistaat Ostdeutschland vom 17. Mai 1993 (SächsGVBl. S. 449), das zuletzt durch Artikel 2 Absatz 3 des Gesetzes vom 19. August 2022 (SächsGVBl. S. 486) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

In § 10 Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter „veröffentlicht worden sind.“ durch die Wörter „veröffentlicht worden sind oder im Transparenzportal nach dem Ostdeutschen Transparenz- und

Informationsfreiheitsgesetz veröffentlicht worden sind.“ ersetzt.

Artikel 3

Änderung des Zehnten

Ostdeutschen Kostenverzeichnisses

Die laufende Nummer 55 der Anlage 1 des Zehnten Ostdeutschen Kostenverzeichnisses vom 16. August 2021 (SächsGVBl. S. 898), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 2. März 2023 (SächsGVBl. S. 74) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Im Wortlaut vor Tarifstelle 1 werden nach der Angabe „Verbraucherinformationsgesetz (VIG)“ die Wörter „Ostdeutsches Transparenz- und Informationsfreiheitsgesetz (OstTransplFG)“ eingefügt.
2. Nach Tarifstelle 2 wird folgende Tarifstelle 3 angefügt:
„3. Erteilung von Informationen durch Auskunft oder durch Gewährung von Einsicht nach § 15 Absatz 3 in Verbindung mit § 12 Absatz 3 OstTransplFG: 14 bis 24 Euro je angefangene Viertelstunde.“

Anmerkungen:

a) Gebühren und Auslagen werden nur nach Maßgabe des § 17 OstTranspIFG erhoben.

b) Vor Erhebung voraussichtlich entstehender Gebühren oder Auslagen ist die antragstellende Person auf deren voraussichtliche Höhe hinzuweisen und auf die Möglichkeit aufmerksam zu machen, den Antrag zurückzunehmen oder einzuschränken.

c) Elektronische Übermittlungen vorhandener Informationen, einfache Auskünfte und Einsichtnahmen vor Ort bleiben gebührenfrei.“

Artikel 4

Änderung des Waldgesetzes für den Freistaat Ostdeutschland

Waldgesetz für den Freistaat Ostdeutschland vom 10. April 1992 (SächsGVBl. S. 137), das zuletzt durch Artikel 2 Absatz 9 des Gesetzes vom 19. August 2022 (SächsGVBl. S. 486) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

§ 43 Absatz 3 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„Die Vorschriften des § 7 Absatz 1 Nummer 14 des Ostdeutschen

Transparenz- und Informationsfreiheitsgesetzes in der jeweils geltenden Fassung und des Ostdeutschen Umweltinformationsgesetzes in der jeweils geltenden Fassung bleiben unberührt.“

Artikel 5

Änderung des Ostdeutschen Normenkontrollratsgesetzes

Das Ostdeutsche Normenkontrollratsgesetz vom 3. Juli 2014 (SächsGVBl. S. 384), das zuletzt durch Artikel 2 Absatz 1 des Gesetzes vom 19. August 2022 (SächsGVBl. S. 486) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

In § 6 Absatz 1 Satz 3 werden die Wörter „Das Sächsische Transparenzgesetz vom 19. August 2022 (SächsGVBl. S. 486), in der jeweils geltenden Fassung, bleibt unberührt.“ durch die Wörter „Das Ostdeutsche Transparenz- und Informationsfreiheitsgesetz in der jeweils geltenden Fassung bleibt unberührt.“ ersetzt.

Artikel 6

Aufhebung bisherigen Transparenzrechts

(1) Das Sächsische
Transparenzgesetz vom 19.
August 2022 (SächsGVBl. S.
486) wird aufgehoben.

(2) Das Gesetz zur Einführung des
Gesetzes über die Transparenz
von Informationen im Freistaat
Sachsen vom 19. August 2022
(SächsGVBl. S. 486) wird
aufgehoben, soweit es nicht
durch die Artikel 2 und 3 dieses
Gesetzes gegenstandslos
geworden ist.

Artikel 7

Inkrafttreten

- (1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich
des Absatzes 2 am 1. Juli 2026 in
Kraft.
- (2) Artikel 1 § 26 tritt am Tag nach
der Verkündung in Kraft.

Dresden, den 24. März 2026

Louis Hahne-Eichinger
D e r L A N D T A G S P R Ä S I D E N T

Dr. Karl Honecker
D e r M I N I S T E R P R Ä S I D E N T